

秘密保持契約書（NDA）

Non-Disclosure Agreement

最終更新日: 2026年5月

第1条（目的）

デジタルベース株式会社（以下「甲」）と_____（以下「乙」）は、DigitalBase に関する事業検討（以下「本目的」）のため、相互に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり合意する。

第2条（秘密情報の定義）

- 「秘密情報」とは、本契約の有効期間中に、甲または乙が相手方に対し、書面、口頭、電子データその他の方法により開示する、技術上、営業上、経営上の一切の情報をいう。
- 秘密情報には、以下を含むがこれに限られない。
- 製品の技術仕様、ソースコード、API仕様、アーキテクチャ
- 価格体系、卸値、料金表、ライセンス条件
- 顧客情報、営業戦略、事業計画
- 未公開の製品ロードマップ
- 以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。
- 開示時点で既に公知であった情報
- 開示後に受領者の責によらず公知となった情報
- 開示前から受領者が正当に保有していたことを証明できる情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
- 受領者が独自に開発したことを証明できる情報

第3条（秘密保持義務）

- 甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を厳に秘密として管理し、本目的以外の目的に使用してはならない。
- 秘密情報は、本目的の遂行に必要な最小限の役員・従業員にのみ開示できるものとし、当該役員・従業員に対しても本契約と同等の秘密保持義務を課すものとする。
- 相手方の事前の書面による同意なく、秘密情報を第三者に開示してはならない。

第4条（秘密情報の管理）

- 受領者は、秘密情報について善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
 - 受領者は、秘密情報を施錠可能な場所に保管し、電子データについては適切なアクセス制限を設けるものとする。
 - 受領者は、秘密情報の複製を本目的に必要な範囲に限定するものとする。
-

第5条（法令に基づく開示）

法令、裁判所の命令、または行政機関の要請により秘密情報の開示を求められた場合、受領者は開示前に速やかに開示者に通知し、開示の範囲を最小限にとどめるよう合理的な努力を行うものとする。

第6条（返還・廃棄）

- 本契約が終了した場合、または開示者から要求があった場合、受領者は秘密情報（その複製を含む）を速やかに返還または廃棄するものとする。
 - 廃棄した場合は、開示者の要求に応じ、廃棄完了を書面で確認するものとする。
-

第7条（知的財産権）

- 本契約に基づく秘密情報の開示は、開示者の知的財産権の譲渡またはライセンスを構成するものではない。
 - 秘密情報に関するすべての知的財産権は、開示者に帰属するものとする。
-

第8条（損害賠償）

甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。

第9条（有効期間）

- 本契約の有効期間は、締結日から **2年間** とする。
 - 秘密保持義務は、本契約終了後も **3年間** 存続するものとする。
-

第10条（準拠法・管轄）

- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
- 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条（反社会的勢力の排除）

- 甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力との関係を有していないことを表明し、保証する。
- 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合、催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。

第12条（協議事項）

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

署名欄

本契約の成立を証するため、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

	甲（デジタルベース株式会社）	乙
会社名	デジタルベース株式会社	
代表者名		
住所		
日付	年 月 日	年 月 日
印		